

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2531 อัยการ กรมอัยการ
นาย ชัยศักดิ์ สุด ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 343

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, มาตรา 27

แม้จำเลยจะไม่ได้จดทะเบียนเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
จัดหางาน แต่จำเลยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของผู้จัดการสำนักงานเอส.ที.เอ็ม. ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้จัดหางานได้แล้ว ดังนั้นการที่จำเลยจัดหางาน จึงไม่เป็นความผิดตามพระ
ราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 จำเลยเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวของผู้จัดการสำนักงานเอส.ที.เอ็ม. ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดหางานได้ แต่
จำเลยกลับโฆษณาจัดหางานแก่ประชาชนทั่วไปในนามของบริษัท อ. จนผู้เสียหาย
หลงเชื่อไปสมัครงานกับจำเลย จำเลยรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว ถึงกำหนดผู้เสียหาย
ไม่ได้ไปทำงาน จำเลยปิดบริษัทและหลบหนีไป จำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 341,
343 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27
จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341, 343, 83 จำคุก 5 ปี พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหา

งาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ปรับ 900 บาทรวมจำคุก 5 ปี ปรับ 900 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ปรับ 600 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าจำเลยกระทำผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางสาวกัลยา ไทยวงษ์ เจ้าหน้าที่กองแรงงานสัมพันธ์ กรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย เป็นพยานเบิกความว่า การที่จะจัดตั้งสำนักงานหาคนงานไปทำงานในต่างประเทศและภายในประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการจัดหางานภายในเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีที่มิงานในเขตท้องที่นั้น แต่ไม่สามารถหาคนงานในท้องที่นั้นได้ก็อาจเอาคนงานในอีกท้องที่หนึ่งได้สำนักจัดหางานเอส.ที.เอ็ม. ของนายบุญส่ง สุดประเสริฐได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดขอนแก่นพยานตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่าบริษัทเอส.ที.เอ็ม.สแตนดาร์ดไทยแมนเพาเวอร์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้จัดหางานจากนายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานประจำจังหวัดใดจำเลยไม่ได้จดทะเบียนเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดหางาน นายประกาศ ถิมานนท์ ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่าพยานได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏบริษัทเอส.ที.เอ็ม. สแตนดาร์ดไทยแมนเพาเวอร์ จำกัด ในทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใด ตามหนังสือของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน - บริษัทกลาง กองทะเบียนธุรกิจกรมทะเบียนการค้าเอกสารหมายเลข 2 แต่จำเลยนำสืบพยานโต้เถียงโดยมีนายจรัส คงสงค์แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นพยานเบิกความว่าพยานได้ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ปี 2517-2524 ขณะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนายบุญส่ง สุดประเสริฐ เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน

มีสำนักจัดหางานเอส.ที.เอ็ม. ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นตามใบอนุญาตจัดหางาน เอกสารหมายเลข 2 และเคยขออนุญาตตั้งสำนักจัดหางานชั่วคราวที่กรุงเทพมหานคร พยานได้อนุญาต ตามหนังสือของแรงงานจังหวัดขอนแก่น เอกสารหมายเลข 3 ถึง 11 และพยานได้ส่งสัญญาจ้างและอัตราเงินเดือน ตามเอกสารหมายเลข 13 ถึง 15 ให้กรมแรงงานตรวจสอบตามหนังสือสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น เอกสารหมายเลข 12 กรมแรงงานได้อนุญาตให้สำนักจัดหางานเอส.ที.เอ็ม. ส่งคนงานไปทำงานที่ต่างประเทศได้ แต่ในระยะหลังนายชายิด ชาลิม ผู้ว่าจ้างได้หลบหนีไป คนงานจึงไม่ได้ไปทำงานยังต่างประเทศ ศาลฎีกา เห็นว่า นางสาวกัลยาพยานโจทก์ และนายจรัสพยานจำเลยเบิกความเชื่อถือกันว่า นายบุญส่ง สุดประเสริฐได้รับ อนุญาตให้จัดหางานและนายจรัสอนุญาตให้ตั้งสำนักจัดหางานชั่วคราว ณ เลขที่ 50/307 ซอย 60 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการคัดเลือกคนงาน และ จำเลยนำสืบว่าจำเลยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของนายบุญส่งผู้จัดการสำนักงานหางาน เอส.ที.เอ็ม.ตามหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารหมายเลข 1คดีจึงฟังได้ว่า จำเลยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของนายบุญส่งผู้จัดการสำนักจัดหางานเอส.ที.เอ็ม. ที่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานได้แล้วการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ดังโจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้วฎีกาขอขึ้นของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาว่าจำเลยร่วมกับพวกฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นลูกจ้างชั่วคราวของนายบุญส่งผู้จัดการสำนักจัดหางานเอส.ที.เอ็ม. ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2524 ผู้เสียหายได้ไปสมัครทำงานยังต่างประเทศกับจำเลย จำเลยได้รับเงินของผู้เสียหายไว้ รวมเป็นเงิน 212,500 บาท ยังได้ความเพิ่มเติมจากนายวิรัตน์ บุญแพงนายเทียน เจนการ นายร่วง สัตย์ธรรม นายหรั่ง พลีคาม และนายจุ่น สุขสำราญ พยานโจทก์ว่า พยานทั้งห้าได้ไปที่บริษัทเอส.ที.เอ็ม. สแตนดาร์ดไทยแมนเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีป้ายชื่อและ

ประกาศโฆษณารับสมัครคนงานไปต่างประเทศ ตำแหน่งต่าง ๆ จำเลยซึ่งเป็นผู้
จัดการได้บอกพยานว่า หากต้องการไปทำงานยังต่างประเทศต้องวางเงินค่าบริการแก่
จำเลยเป็นเงินคนละ 25,000 บาท พยานแต่ละคนต่างนำเงินไปมอบแก่จำเลย เมื่อ
ถึงกำหนดพยานทั้งห้ามาพบจำเลย จำเลยพูดผิดผ่อน ต่อมาจำเลยปิดบริษัทและหลบ
หนี ผู้เสียหายจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน ส่วนจำเลยนำสืบว่านายบุญส่งได้
ติดต่อกับสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอส่งคนงานไปทำงานยังต่าง
ประเทศ ตามเอกสารหมายเลข 12 ภายหลังสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นอนุมัติ
ให้สำนักจัดหางานเอส.ที.เอ็ม.ดำเนินการ จำเลยได้จัดรับสมัครคนงานที่ต้องการจะไป
ทำงานยังต่างประเทศแล้วจัดสอบคนงานตามตำแหน่งงานในเอกสารหมายเลข
15 จำเลยจึงรับเงินจากคนงานซึ่งเป็นเงินค่าตัวเครื่องบิน ค่าจัดทำวีซ่า เมื่อจำเลย
ได้รับเงินจากคนงานทั้งหมดแล้ว จำเลยมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้นายชายิด ชาลิ
มไป ปรากฏว่านายชายิด ชาลิ มได้หลบหนีออกนอกประเทศไทยไปพร้อมกับจำนวน
เงินดังกล่าว เห็นว่าพยานโจทก์ดังกล่าวไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยพากันไป
สมัครงานกับจำเลยโดยจำเลยเรียกเงินค่าบริการ พยานโจทก์ก็จ่ายไปให้เชื่อว่าเบิก
ความตามจริง พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้พยานจำเลยไม่มีน้ำหนัก
ฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของนาย
บุญส่งประกาศโฆษณารับสมัครคนงานไปทำงานยังต่างประเทศแก่ประชาชนที่สำนัก
จัดหางานชั่วคราว บริษัทเอส.ที.เอ็ม. สแตนดาร์ดไทยแมนเพาเวอร์ จำกัด จนผู้เสีย
หายหลงเชื่อไปสมัครงานกับจำเลย ตามที่จำเลยประกาศ จำเลยรับเงินจากผู้เสียหาย
แล้ว ถึงกำหนดผู้เสียหายไม่ได้ไปทำงาน จำเลยปิดบริษัทและหลบหนีไป ศาลฎีกา
เห็นว่า จำเลยกระทำการตั้งสำนักจัดหางานชั่วคราวเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายและประกาศรับสมัครงานโดยเรียกค่าบริการทำให้ประชาชน
หลงผิด แม้จำเลยจะอ้างว่าได้ทำสัญญาจ้างตามเอกสารหมายเลข 13 ถึง 15 ก็มีแต่
จำเลยกับนายชายิด ชาลิ ม เท่านั้น ที่รู้ข้อความดังกล่าว เมื่อผู้เสียหายมาสมัครงาน

และเสียค่าบริการแก่จำเลยแล้วถึงกำหนดจำเลยไม่สามารถส่งผู้เสียหายไปทำงานได้
เช่นนี้ การกระทำของจำเลยถือได้ว่า จำเลยโดยทุจริตหลอกลวงประชาชนรวมทั้งผู้
เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
แก่ประชาชน โดยการหลอกลวงเช่นนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้เสียหายผู้ถูกหลอกลวง
จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรก, 83 ศาล
ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยข้อนี้ไว้ ฎีกาข้อนี้ของโจทก์
ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343
วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 5 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ